



Data da Sessão: 04/12/2024
Pauta: 113

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0077764-65.2008.4.01.3800/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOÃO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA

REQUERENTE: IVAIR GONCALVES CUNHA

ADVOGADO(A): MARTA VELOSO DE MENEZES (DPU)

ADVOGADO(A): ALICE ARRAES DE SOUZA RODRIGUES (DPU)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional interposto pela **parte autora** contra acórdão da **1ª Turma Recursal de Minas Gerais** que negou provimento a seu recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a decadência do direito de revisão de benefício previdenciário pelo IRSM de fevereiro de 1994.

Alega que o acórdão recorrido diverge de julgados da Turma Nacional de Uniformização e da 1ª Turma Recursal de Santa Catarina.

Sustenta que o prazo decadencial, para tal revisão, somente deve ser contado a partir da edição da Medida Provisória 201/2004, convertida na Lei 10.999/2004. Assim, como o benefício foi concedido em 5/6/1995 e a ação foi ajuizada em 15/10/2008, não há que se falar em decadência.

Sem contrarrazões.

O incidente foi admitido na origem e pela Presidência da TNU, sendo distribuído à minha relatoria.

É o breve relatório.

VOTO

A controvérsia aqui colocada diz respeito ao início do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário com base no IRSM de fevereiro de 1994.

O **acórdão recorrido** manteve a sentença que reconheceu a decadência, amparado no Tema 313 do Supremo Tribunal Federal e em julgado recente da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Medida Provisória 201/2004, convertida na Lei 10.999/2004, não interrompeu o prazo decadencial, que se esgotou em 2007 no caso de benefícios concedidos antes da vigência da Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997.

Confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, com grifo no original:

4. Benefício: aposentadoria por tempo de serviço com DIB em 05/06/1995.

0077764-65.2008.4.01.3800

900000274805.V28 BADELIZZ© JOC.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

5. Ação proposta em 15/10/2008.

6. Sentença confirmada por estar em consonância com o Tema 313 do STF e com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE CONFORME IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. ART. 103 DA LEI N. 8.213/1991. MP N. 201/2004. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL.

1. No caso específico da aplicação integral do IRSM do mês de fevereiro de 1994 em ação revisional, esta Corte fixou o entendimento de que o prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991 alcança os benefícios concedidos anteriormente. Desse modo, a decadência legal não está sujeita à renúncia, suspensão ou interrupção do prazo, devendo-se aplicar o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1.309.529/PR e 1.326.114/SC, que prescreve que "incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória n. 1.523-9/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.724.808/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021).

2. A MP n. 201/2004, convertida na Lei n. 10.999/2004, não interrompeu o prazo decadencial (REsp n. 1.670.907/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 6/11/2019).

3. Os precedentes indicados não são aptos a alterar o entendimento da Segunda Turma, pois são anteriores, e a indicação da divergência se deu por mera transcrição de ementas, portanto, inservíveis à sua demonstração. Precedentes.

4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.686.780/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 24/8/2022.)

Essa posição vai de encontro à tese firmada pela **Turma Nacional de Uniformização** no julgamento do **Tema 130** dos recursos representativos de controvérsia, um dos paradigmas invocados no pedido de uniformização aqui apresentado, razão pela qual dispensada a apresentação de cópia ou link de acesso, nos termos do **item 3 da Questão de Ordem 3 da TNU**.

Eis a tese aprovada no julgamento do **Tema 130**:

O início do prazo decadencial para revisar, com base no IRSM do mês de fevereiro de 1994 (39,67%), a RMI dos benefícios cujos segurados não fizeram acordo nos termos da Lei n. 10.999/2004, é a data de entrada em vigor da Medida Provisória n. 201, de 26/07/2004.

Analisando-se o inteiro teor do acórdão do Tema 130, prolatado em 12/5/2016, é possível verificar que o entendimento adotado refletia a compreensão tanto da TNU quanto do STJ. Não à toa, a votação foi unânime.

A controvérsia jurídica restou, então, pacificada, tanto que Frederico Amado¹ registra que a Procuradoria-Geral Federal editou o Parecer Referencial 0020/2018/DEPCONT/PGF/AGU para autorizar os procuradores federais a não recorrerem e a



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

desistirem de recursos interpostos contra decisões judiciais que estivessem em harmonia com a referida posição.

Em julgado mais recente, também citado pela parte autora, e cuja cópia encontra-se anexada ao incidente de uniformização, a Turma Nacional determinou o retorno dos autos à origem para adequação ao Tema 130:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ACÓRDÃO QUE EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO MANTEVE O JULGAMENTO ANTERIOR QUE PRONUNCIARA A DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR DE PLEITEAR A REVISÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994 AOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO QUE INTEGRARAM O PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 130 DA TNU. DEVOLUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TNU, PEDILEF 0001636-28.2009.4.03.6317/SP, rel. juíza federal Carmen Elizangela Dias Moreira de Resende, rel. para acórdão juiz federal Caio Moysés de Lima, j. 22/11/2023, public. 27/11/2023.)

A princípio, portanto, seria caso de determinar o retorno dos autos à Turma Recursal de origem, para que, afastada a premissa anteriormente adotada, promovesse novo julgamento à luz da premissa aqui estabelecida.

Porém, não é possível olvidar fato relevante citado no acórdão recorrido, consistente na **mudança da jurisprudência do STJ** sobre a questão controvertida.

Essa mudança foi bem destacada na decisão do Ministro Presidente da TNU que admitiu o presente incidente (grifo no original):

[...], em consulta à jurisprudência do Tribunal da Cidadania, verifiquei que as duas Turmas daquela Corte, com competência sobre matéria previdenciária, possuem julgados recentes em sentido contrário do que foi firmado pela TNU.

A título ilustrativo:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. REVISÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. IRSM DE FEVEREIRO/94. DECADÊNCIA. EXEGESE DO ART. 103, CAPUT, DA LEI N. 8.213/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP N. 1.523-9/1997.

1. Hipótese em que o segurado busca a revisão da aposentadoria por invalidez, decorrente de auxílio-doença, com a elaboração de novo cálculo do salário de benefício, incluindo-se o IRSM relativo a fevereiro/94, conforme previsto na Lei n. 10.999/2004.

2. A revisão administrativa autorizada pela Medida Provisória n. 201/2004, convertida na Lei n. 10.999/2004, não configura, por si só, reconhecimento administrativo do direito à inclusão do IRSM de fevereiro/94, pois tem por objeto os segurados ou dependentes que possuíam ação judicial em curso e aderiram à transação judicial disponibilizada. Precedente: AREsp n. 2.070.917/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 31/1/2024.

3. Conforme tese repetitiva firmada no REsp n. 1.309.529/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 4/6/2013: "Incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, convertida na Lei 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)."

4. Concedido o auxílio-doença em 25/2/97 (benefício originário), momento anterior à Medida Provisória n. 1.523-9/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, deve ser reconhecida a decadência da pretensão revisional promovida somente em 16/9/2009.

5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial do INSS.

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.061.943/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA 1.523-9/97, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 9.528/97. INCIDÊNCIA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. REAJUSTE CONFORME IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. MP 201/2004. NÃO INTERRUÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Conforme decidido pela Primeira Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos Especiais 1.326.114/SC e 1.309.529/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, feitos submetidos ao procedimento previsto no art. 543-C do CPC/73, aplica-se o prazo decadencial de 10 (dez) anos, aos pedidos de revisão de benefícios previdenciários concedidos antes da vigência da Medida Provisória 1.523-9/97 convertida na Lei 9.528/97 e que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/91.

III. Na forma do entendimento jurisprudencial do STJ, a MP 201/2004, convertida na Lei 10.999/2004, não interrompeu o supracitado prazo decadencial. Precedentes do STJ.

IV. É de se reconhecer a decadência na presente hipótese, em que o agravante, na ação ajuizada em 11/04/2011, pretende a revisão da renda mensal inicial de seu benefício, concedido em 11/02/95.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.093.942/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

A mudança jurisprudencial observada no âmbito do STJ tem como consequência indesejável a prolatação, de forma consistente, de decisões claramente opostas àquelas proferidas pela TNU em face da mesma controvérsia jurídica, relativa ao termo inicial do prazo decadencial do direito à revisão de benefício previdenciário pelo IRSM de fevereiro de 1994. Isso afeta a estabilidade, coerência e integridade que se espera da jurisprudência dos tribunais.

Considerando que uma das funções atribuída à TNU é a de manutenção da coerência de seus julgados em face da jurisprudência do STJ (art. 14, § 2º, da Lei nº 14.259/2001), e que essa função abrange a possibilidade de revisão de teses jurídicas já firmadas por este Colegiado, bem como a relevância da matéria em discussão, inclusive com potencial de alcançar diversos casos semelhantes, proponho a afetação do presente como representativo de controvérsia, a fim de que seja dirimida, por este Colegiado, a seguinte questão jurídica:

Definir se a tese jurídica firmada no Tema 130 dos representativos de controvérsia deve ser revista, diante de acórdãos supervenientes do Superior Tribunal de Justiça que albergaram entendimento diverso no tocante ao início do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário com base no IRSM de fevereiro de 1994.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Ante o exposto, voto por **admitir** o pedido de uniformização e **afetá-lo** como representativo de controvérsia, para dirimir a questão jurídica acima proposta.

Documento eletrônico assinado por **JOÃO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000274805v28** e do código CRC **b52713c6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JOÃO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA

Data e Hora: 6/12/2024, às 12:16:42

1. AMADO, Frederico. "Curso de Direito e Processo Previdenciário", tomo II. 18. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 667.

0077764-65.2008.4.01.3800

900000274805.V28 BADELIZZ© JOC.TNU



Data da Sessão: 04/12/2024
Pauta: 113
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0077764-65.2008.4.01.3800/MG

RELATOR: JUIZ FEDERAL JOÃO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA

REQUERENTE: IVAIR GONCALVES CUNHA

ADVOGADO(A): MARTA VELOSO DE MENEZES (DPU)

ADVOGADO(A): ALICE ARRAES DE SOUZA RODRIGUES (DPU)

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. REVISÃO. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA 201, DE 26/7/2004, CONVERTIDA NA LEI 10.999/2004. POSIÇÃO PACÍFICA DA TNU. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE SE REVISITAR O TEMA 130 DA TURMA NACIONAL. RELEVÂNCIA DA DIVERGÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO ADMITIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO JURÍDICA A SER DIRIMIDA: "DEFINIR SE A TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 130 DOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA DEVE SER REVISTA, DIANTE DE ACÓRDÃOS SUPERVENIENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ALBERGARAM ENTENDIMENTO DIVERSO NO TOCANTE AO INÍCIO DO PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE NO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994".

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, admitir o pedido de uniformização e afetá-lo como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "Definir se a tese jurídica firmada no Tema 130 dos representativos de controvérsia deve ser revista, diante de acórdãos supervenientes do Superior Tribunal de Justiça que albergaram entendimento diverso no tocante ao início do prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário com base no IRSM de fevereiro de 1994".

Brasília, 04 de dezembro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **JOÃO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000274806v12** e do código CRC **6d18c557**.

0077764-65.2008.4.01.3800

900000274806 .V12 BADELIZZ© VCL.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JOÃO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA

Data e Hora: 6/12/2024, às 12:16:42

0077764-65.2008.4.01.3800

900000274806 .V12 BADELIZZ© VCL.TNU